

1500158-36.2021.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2012327/2021 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 11037997 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 982/20/808

- 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2012327 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA CRISTINA ZANINOTO DIAS

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500158-36.2021.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-36.2021.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2012327/2021 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 11037997 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 982/20/808

- 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2012327 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA CRISTINA ZANINOTO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

VISTOS

Bianca Cristina Zaninoto Dias, qualificada nos autos, é processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 20h40min, no local dos fatos indicados na denúncia, nesta cidade e comarca, a denunciada mantinha em depósito, guardava, transportava e vendia, para o fim de oferecer, fornecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, droga, consistente em 8,1 gramas de cocaína, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada e sobreveio defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Em instrução, foi interrogada a ré, bem como ouvidas as testemunhas. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia (fls.125/130,). A defesa, a seu tempo, requereu a absolvição da acusada (fls. 131/132).

É o relatório.

DECIDO.

I - A ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls.7), laudo de exame químico toxicológico (fls.19/21) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre a ré.

II - Em juízo, a acusada confessou em juízo a prática delitiva. Esta foi obtida de forma livre e espontânea e guarda amparo com as demais provas coligidas e com o relato dos policiais sobre os fatos.

III - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação da acusada no delito a ela imputado.

Os guardas municipais narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante da acusada, com a apreensão de entorpecentes. Eles disseram que encontraram com a ré o valor de R\$ 180,00 e que foram até o local onde a viram agachada e localizaram um maço de cigarros contendo oito pinos de cocaína que a ré negou a propriedade. Os guardas municipais prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da polícia e guardas municipais merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. O testemunho dos guardas municipais goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

O local onde a ré foi encontrada, as denúncias anônimas e a venda de drogas por ela, a versão dos guardas municipais e os valores apreendidos, o testemunho dos guardas comprovam que a venda de drogas eram destinados a terceiros. Reputo que as drogas apreendidas pertenciam à acusada e que, quer pela quantidade e modo de acondicionamento, destinavam-se ao comércio espúrio.

V - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita à ré, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, porque a pena já foi fixada no mínimo legal. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o

entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Desta forma, reputo que a acusada se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a pena é fixada em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar a ré Bianca Cristina Zaninoto Dias à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06.

Denego à acusada o direito de apelar em liberdade. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar da ré é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, a acusada permaneceu presa durante toda a instrução processual, de modo que agora condenada, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (cf. STF, HC nº 82.959-7/SP), em razão da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercussão social.

Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Determino a destruição do entorpecente remanescente. Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condeno a ré ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitada.

P.I.C.

Pirassununga, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA